

MEI, ME e EPP

Portes, Simples Nacional e Lucro Presumido, direto dos 25 slides

Tudo aqui segue os valores dos slides, porque é isso que a prova cobra. Leve **calculadora**: a parte do Lucro Presumido tem conta. Se tiver só 10 minutos, leia a última seção: **as trocas que mais derrubam**.

1. Os três portes

	MEI	ME	EPP
Faturamento por ano	até R\$ 81 mil	até R\$ 360 mil	de R\$ 360 mil a R\$ 4,8 milhões
Empregados	1	9 a 19, conforme a atividade	comércio/serviços 10 a 49 indústria/construção 20 a 99
Regime tributário	Simples Nacional com taxa fixa e guia única	Simples, Lucro Presumido ou Lucro Real	Simples, Lucro Presumido ou Lucro Real
Forma empresária	tem CNPJ (é pessoa jurídica)	Sociedade Simples, SLU ou Empresário Individual	Sociedade Simples, SLU ou Empresário Individual
Difere do anterior por	—	faturamento, empregados e formalização	faturamento e empregados

GUARDE

- **Empresário Individual** só vale para indústria, comércio ou serviços e **não atende profissão liberal** (médico, dentista, engenheiro). Esses profissionais precisam de outra forma, como a SLU.
- **SLU (Sociedade Limitada Unipessoal)** substitui a **EIRELI** e não exige capital mínimo de **100 salários mínimos**.
- Tudo isso é regido pela **Lei Complementar 123/2006**, o Estatuto das ME e EPP.

Slides 2 a 4

2. Vantagens e tratamento diferenciado

Vantagens de ser EPP

- Poder adotar o **Simples Nacional**.
- **Incentivos fiscais**: redução ou isenção em **determinadas** atividades ou regiões (nunca isenção total).
- Vantagens em **licitações** do governo federal, estadual ou municipal.
- **Linhas de crédito especiais** e programas de incentivo (Caixa, Sebrae, BNDES).

- Menos burocracia.

Nas licitações, a administração pública deverá

REGRA	O QUE DIZ
Licitação exclusiva	para pequenos negócios nas compras de até R\$ 80 mil
Cota	até 25% em compras de bens divisíveis (dá pra repartir o lote)
Subcontratação	pode exigir que o vencedor subcontrate MPE
Empate	negociação e preferência para a MPE
Regularidade fiscal	só exigida no ato da contratação , com prazo extra para sanar

Fiscalização orientadora

Para MEI, ME e EPP, a fiscalização deve ser **prioritariamente orientadora** (educativa, não punitiva), pelo critério da **dupla visita**: primeiro orienta, depois cobra. Vale nos aspectos **trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo** (tributário **não** está na lista). Multa aplicada sem isso **pode ser anulada**.

Slides 5, 14 e 15

■ 3. Simples Nacional

- Sistema **unificado** de arrecadação, fiscalização e cobrança, criado em **2006**.
- **Optativo** para quem fatura até **R\$ 4,8 milhões** (MEI, ME e EPP).
- Carga **menor**, paga numa **guia única: o DAS** (Documento de Arrecadação do Simples Nacional).
- Base de cálculo: a **receita bruta anual**. Apuração **todo mês**.

Os 8 tributos que vão no DAS

IRPJ • CSLL • PIS • Cofins • IPI • ICMS • ISS • CPP. O percentual de cada um varia com a **atividade** e o **porte** (ME ou EPP).

Quem NÃO pode optar

- Sociedade por ações (S/A).
- Empresa com **sócio morando no exterior**.
- Empresa que tem **outra empresa como sócia**, ou que é **sócia de outra**.
- Empresa com **débitos em aberto** (federal, estadual ou municipal).
- Se os sócios têm outras empresas, a **soma** do faturamento de todas não pode passar de **R\$ 4,8 milhões**.

Quanto o MEI paga (Sebrae)

TRIBUTO	VALOR	PARA QUEM
CPP	5% do salário mínimo	INSS (todo MEI)
ICMS	R\$ 1,00 fixo	estado (quem vende mercadoria)
ISS	R\$ 5,00 fixos	prefeitura (quem presta serviço)

4. Anexos do Simples

ANEXO	PARA QUEM
I	comércio
II	indústria e fábricas
III	serviços de instalação, reparos e manutenção
IV	limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, advocacia
V	auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros

Alíquota de cada faixa (entre parênteses, o valor a descontar):

RECEITA BRUTA ANUAL	I	II	III	IV	V
até 180 mil	4%	4,5%	6%	4,5%	15,5%
180 a 360 mil	7,3% (5.940)	7,8% (5.940)	11,2% (9.360)	9% (8.100)	18% (4.500)
360 a 720 mil	9,5% (13.860)	10% (13.860)	13,5% (17.640)	10,2% (12.420)	19,5% (9.900)
720 mil a 1,8 mi	10,7% (22.500)	11,2% (22.500)	16% (35.640)	14% (39.780)	20,5% (17.100)
1,8 a 3,6 mi	14,3% (87.300)	14,7% (85.500)	21% (125.640)	22% (183.780)	23% (62.100)
3,6 a 4,8 mi	19% (378.000)	30% (720.000)	33% (648.000)	33% (828.000)	30,5% (540.000)

ATALHOS

- A primeira faixa mais alta é a do **Anexo V (15,5%)**. É por isso que no Simples a alíquota vai **de 4% a 33%**.
- Nas três primeiras faixas, os Anexos **I e II** descontam o **mesmo valor**; só a alíquota muda.
- Para achar a faixa, olhe a **receita bruta anual**, nunca o lucro.

■ 5. Os três regimes lado a lado

	SIMPLES NACIONAL	LUCRO PRESUMIDO	LUCRO REAL
Faturamento	até R\$ 4,8 mi/ano	até R\$ 78 mi/ano	acima de R\$ 78 mi/ano
Recolhimento	guia única (DAS)	cada tributo em guia separada (DARF)	cada tributo em guia separada
Cálculo	tabelas dos anexos	percentual de presunção de lucro	lucro efetivo
Apuração	todo mês	mensal e/ou trimestral	mensal ou trimestral
Alíquota	4% a 33%	média de 16,33%	20% a 35%

Lucro Presumido, em uma frase: a Receita Federal adota uma **margem de lucro pré-definida** sobre a receita e cobra IRPJ e CSLL sobre ela, mesmo que o lucro de verdade seja outro.

Quando o Lucro Presumido compensa

- Empresa **altamente rentável**, com **lucro contábil maior que o presumido**: paga sobre um lucro menor que o real.
- Empresa que **não é obrigada** ao Lucro Real.
- Quando o Simples **não é interessante**, mesmo que a empresa se enquadre.
- Com **prejuízo** ele é ruim: cobra imposto sobre um lucro que não existe.

Slides 16, 17 e 25

■ 6. Lucro Presumido: alíquotas e contas

TRIBUTO	ALÍQUOTA	SOBRE O QUÊ	APURAÇÃO
PIS	0,65%	receita bruta do mês	mensal
Cofins	3%	receita bruta do mês	mensal
ICMS	7% a 18%	varia por estado e produto	mensal
ISS	0,5% a 5%	varia por município	mensal
IRPJ	15% + 10% adicional	lucro presumido	trimestral
CSLL	9%	lucro presumido	trimestral

Regra de bolso: o que incide sobre o **faturamento** é **mensal**; o que incide sobre o **lucro** é **trimestral**.

Percentual de presunção do lucro

ATIVIDADE	IRPJ	CSLL
Revenda de combustíveis e gás natural	1,6%	12%
Comércio, indústria, transporte de cargas, atividade rural, serviços hospitalares, imobiliárias	8%	12%
Transporte (exceto cargas); serviços gerais com receita até R\$ 120 mil/ano	16%	32% (12% se transporte)
Profissões regulamentadas (médico, dentista, advogado, contador, engenheiro), locação e administração de bens, intermediação de negócios, serviços em geral	32%	32%

Várias atividades ao mesmo tempo: de 1,6% a 32%. Para a CSLL, o slide só dá **12%** (comércio, indústria, hospital, transporte) ou **32%** (serviços em geral).

Passo a passo (exemplo do slide, comércio)

Faturamento: jan R\$ 100 mil · fev R\$ 80 mil · mar R\$ 100 mil → **trimestre R\$ 280 mil**.

TRIBUTO	CONTA	RESULTADO
PIS (janeiro)	$100.000 \times 0,65\%$	R\$ 650
Cofins (janeiro)	$100.000 \times 3\%$	R\$ 3.000
IRPJ (trimestre)	$280.000 \times 8\% = 22.400$ (base) → $\times 15\%$	R\$ 3.360
CSLL (trimestre)	$280.000 \times 12\% = 33.600$ (base) → $\times 9\%$	R\$ 3.024

CUIDADO COM O ADICIONAL DO IRPJ

- Além dos 15%, cobra-se **10% sobre o que passar de R\$ 60 mil** de lucro presumido.
- O slide 18 diz **R\$ 60 mil no trimestre**; o slide 20 escreve “**por mês**”. A regra da Receita é R\$ 20 mil/mês = **R\$ 60 mil/trimestre**. Se cair, confirme com o professor.
- No exemplo, a base (R\$ 22.400) fica abaixo de R\$ 60 mil: **sem adicional**.

Slides 18 e 20 a 24

■ As trocas que mais derrubam

NÃO CONFUNDA	A DIFERENÇA
DAS × DARF	DAS = guia única do Simples; DARF = uma guia por tributo no Presumido
Base do Simples	receita bruta anual, não lucro
Presunção IRPJ × CSLL	comércio: 8% no IRPJ e 12% na CSLL
Alíquota IRPJ × CSLL	IRPJ 15% ; CSLL 9%
PIS × Cofins	PIS 0,65% ; Cofins 3% , sobre o faturamento do mês
ICMS × ISS do MEI	ICMS R\$ 1 (estado); ISS R\$ 5 (prefeitura)
CPP do MEI	5% do salário mínimo , não do faturamento
ME × EPP (empregados)	ME 9 a 19; EPP 10 a 49 (comércio) ou 20 a 99 (indústria)
SLU	substitui a EIRELI , não o Empresário Individual
Licitação: 80 mil × 25%	80 mil = licitação exclusiva ; 25% = cota em bens divisíveis
Sócio com 2 empresas	vale a soma dos faturamentos (teto R\$ 4,8 mi)
Presumido compensa	com lucro alto , nunca com prejuízo

Para treinar: simulado de 30 questões com correção comentada — guiiii-csastro.github.io/simulado-pme